

0016109-17.2016.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... de menores seja absorvido pelo crime de roubo majorado, fixando-se a pena no mínimo legal, com início do cumprimento em regime diverso do fechado.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade da infração penal é certa e está comprovada por todo o conjunto probatório, que demonstra ter havido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016109-17.2016.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016109-17.2016.8.26.0071

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURÍCIO BERNARDO PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu MAURICIO BERNARDO PEREIRA, com qualificação completa a fls. 34, foi denunciado como incurso nos arts. 244-B, caput, da Lei n. 8.069/90 e 157, § 2º, I e II, do Código Penal, c/c o art. 69 do Código Penal porque, no dia 05 de abril de 2016, por volta de 20h30min, na Rua Doutor Fuas de Matos Sabino, Jardim América, em Bauru, teria corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente Jhonatan Pereira Lemos, de dezesseis anos de idade, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la; e porque, na mesma data, horário e local, agindo em conjunto com o adolescente Jhonatan, teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca, uma bicicleta Scott Scale 960, cores preta e azul, número de série GT3G7948, pertencente à vítima Gustavo Baraldi Martins Pereira.

A denúncia, que veio instruída por inquérito policial, foi recebida.

Então, o réu foi citado e apresentou defesa prévia através da Defensoria Pública.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e quatro testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório.

As partes nada requereram na oportunidade do art. 402 do Código de Processo Penal.

Em seus memoriais, o Ministério Público, entendendo que a autoria e materialidade restaram plenamente provadas, requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Além disso, pediu a exasperação da pena, com incidência das causas de aumento referentes ao concurso de agentes e o emprego de arma branca, fixando-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, alegando insuficiência probatória. Para o caso de condenação, pediu a aplicação do princípio da consunção, para que o crime de corrupção de menores seja absorvido pelo crime de roubo majorado, fixando-se a pena no mínimo legal, com início do cumprimento em regime diverso do fechado.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade da infração penal é certa e está comprovada por todo o conjunto probatório, que demonstra ter havido conduta direcionada ao patrimônio da vítima, mediante grave ameaça, com o consequente desfalque patrimonial.

A prova da autoria, todavia, é tibia, não autorizando o desfecho condenatório.

Não se ignora que a testemunha Jhonatan Pereira Lemos, ouvido sob o contraditório, afirmou ter sido cooptado pelo réu para “resolver uma fita”, dele tendo recebido uma faca para o cometimento do crime. Segundo a testemunha, o réu lhe induziu a praticar o roubo da bicicleta, a qual seria desmontada para a venda das peças, dividindo-se entre ambos o produto dessa venda.

Ocorre que o restante da prova oral colhida em juízo, fez surgir considerável dúvida sobre essa versão de Jhonatan.

Com efeito, a vítima, ao ser ouvida em juízo, embora tenha apontado a presença de um segundo assaltante, relatou que, perante a autoridade policial, reconheceu apenas o adolescente Jhontan, a quem apontou como a pessoa que o abordou, não tendo reconhecido o réu como o segundo assaltante, que permanecera à espreita.

E não é só.

A testemunha Cristina Regina Gomes de Farias Mostaço, que é policial civil, afirmou sob o contraditório que vinha trabalhando na investigação de dois outros roubos, cujos modus operandi e características físicas dos assaltantes eram parecidas, tendo o réu sido identificado como autor daquelas infrações penais. Contudo, em relação ao caso em apreço, a testemunha disse nada ter apurado, não possuindo qualquer conhecimento a respeito do fato.

Já os policiais militares Ademir Prudente e Dionei José Bertaglia, que foram ouvidos em juízo, não se recordaram do fato.

Por fim o réu, ao ser interrogado pelo juízo, negou participação no crime, alegando que a testemunha Jhonatan é seu cunhado, com o qual tinha sérias divergências, por não concordar com o relacionamento que ele mantinha com a irmã do acusado, e que assim, a incriminação promovida por Jhonatan não passa de retaliação.

Vê-se, portanto, que as provas são frágeis, não ficando afastada a possibilidade de que o crime tenha sido praticado pelo próprio Jhonatan – que, repita-se, foi reconhecido pela vítima e surpreendido na posse da coisa roubada – e que este, em razão do desentendimento familiar, esteja a incriminar o réu de maneira injusta.

Diante disso, subsiste significativa dúvida quanto à autoria, dúvida essa que favorece o acusado, em atenção ao princípio in dubio pro reo.

Nessas condições, a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu MAURICIO BERNARDO PEREIRA, RG n. 47.523.517-4, com qualificação completa a fls. 34, da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Cumpra-se o disposto no art. 201, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se os autos.

P.R.I.C.

Bauru, 26 de outubro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA